RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CODE DU TRAVAIL NUMÉRIQUE

# Heures supplémentaires : quelles majorations de salaire ? Repos compensateur ?

Mis à jour le : 01/01/2026

Temps de travail | Heures supplémentaires

## Personnalisez la réponse avec votre convention collective

La convention collective, c'est quoi ?

Quel est le nom de la convention collective applicable ?

- ○ Je sais quelle est ma convention collective et je la saisis.
- ○ Je cherche mon entreprise pour trouver ma convention collective.
- ◉ Je ne souhaite pas renseigner ma convention collective.

**Information**

Vous pouvez ignorer cette étape et poursuivre pour afficher les informations générales. Nous vous recommandons toutefois de renseigner votre convention collective, qui peut prévoir un résultat plus favorable que celui défini par le Code du travail.

Afficher les informations

## Réponse d'après le Code du Travail

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies **au-delà de 35 heures** par semaine par un salarié à temps plein.

> ***Attention*** : Lorsque un salarié à temps partiel travaille au-delà de la durée de travail prévue au contrat, il effectue des heures complémentaires. Ce ne sont pas des heures supplémentaires et les contreparties sont différentes.

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

- Une majoration de salaire
- Et / ou un repos compensateur de remplacement

L'accomplissement d'heures supplémentaires est soumis à une **limite annuelle appelée le contingent**.

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus, d'un repos obligatoire.

Les contreparties sont définies **en priorité** par accord d'entreprise ou à défaut par la convention collective de branche.

Lorsque rien n'est défini par accord collectif, le **Code du travail** prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 220 heures.

***À noter*** : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d'heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

### Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

## Majoration de salaire :

Un accord d'entreprise ou, à défaut une convention de branche, fixe le taux de majoration des heures supplémentaires qui **ne peut pas être inférieur à 10%.**

En l'absence d'accord d'entreprise ou de convention de branche, le Code du travail prévoit les majorations de salaire suivantes :

Voir le tableau en plein écran

| | À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse | À partir de la 44ème heure |
|---|---|---|
| **Majoration de salaire** | 25 % de majoration de salaire | 50 % de majoration de salaire |
| ***Attention*** : l'employeur doit veiller au respect de la durée maximale de travail hebdomadaire. | | |

La majoration s'applique sur **le taux horaire** qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d'heures normales effectuées dans le mois (*exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure*).

Le **salaire brut** à retenir comprend le salaire de base auquel s'ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail.

- Sont prises en compte : commissions, prime d'objectifs, fourniture d'un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc.
- Sont exclues: prime de panier, intéressement et participation, prime d'astreinte, remboursement de frais etc.

## Repos compensateur de remplacement :

Les majorations de salaire peuvent être **remplacées, en tout ou partie**, par un repos compensateur lorsque cela est prévu par un accord d'entreprise ou, à défaut, par la convention de branche.

**En l'absence de délégué syndical**, l'employeur peut aussi le décider unilatéralement si le CSE ne s'y oppose pas.

Dans ces conditions, les contreparties peuvent être les suivantes :

Voir le tableau en plein écran

| Majoration de salaire | Remplacement par un repos compensateur | | Remplacement par une majoration de salaire + repos compensateur |
|---|---|---|---|
| À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse : 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement | OU | • une partie en majoration de salaire<br>• et, une partie en repos compensateur |
| À partir de la 44ème heure : 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | | |

À défaut d'accord d'entreprise ou de convention de branche, le salarié dispose d'un délai de **2 mois** pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu'il a cumulé **7 heures** de repos compensateur de remplacement.

## Exemple :

Une salariée est payée 14 € brut de l'heure et a fait **12 heures supplémentaires dans le mois**. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait **9 heures supplémentaires** :

- Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l'heure.
- La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l'heure.

Semaine où elle a fait **3 heures supplémentaires** : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l'heure.

Si toutes les heures sont **récupérées en repos** :

- chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,
- l'heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées car elle a cumulé plus de 7 heures.

## Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d'heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d'une année civile.

***Attention*** : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Le contingent annuel est fixé par l'accord d'entreprise, ou, à défaut par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise ou de convention de branche, le Code du travail le fixe à **220 heures par an**.

Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, le salarié a droit à une **contrepartie obligatoire en repos** fixée par accord d'entreprise, ou, à défaut par convention de branche.

En l'absence d'accord d'entreprise ou de convention de branche, le Code du travail fixe les contreparties obligatoires en repos suivantes :

Voir le tableau en plein écran

| Entreprise de 20 salariés ou moins | Entreprise de plus de 20 salariés |
|---|---|
| 30 minutes par heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent | 1 heure par heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent |

***Exemple*** : Une salariée d'une entreprise de 25 salariés dispose d'un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Elle a réalisé **230 heures supplémentaires sur l'année** qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

À défaut d'accord d'entreprise ou de convention de branche, le salarié dispose d'un délai de **2 mois** pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu'il a cumulé **7 heures** de contrepartie obligatoire en repos ou de

repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l'employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d'un an.

## Références

- Article L3121-36 du code du travail
- Article L3121-30 du code du travail
- Article L3121-29 du code du travail
- Article L3121-28 du code du travail
- Article D3121-24 du code du travail
- Article D3121-18 du code du travail
- Article D3121-19 du code du travail
- Article D3121-17 du code du travail
- Article L3121-37 du code du travail
- Article L3121-38 du code du travail

## Votre réponse en fonction de votre convention collective

- Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)
- Banque
- Bâtiment ETAM
- Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
- Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

- Bricolage (vente au détail en libre-service)
- Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils
- Coiffure et professions connexes
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé
- Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
- Commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape
- Commerces de gros
- Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires (ÉCLAT)
- Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM
- Entreprises de la publicité et assimilées
- Entreprises de prévention et de sécurité
- Entreprises de propreté et services associés
- Entreprises de services à la personne
- Gardiens, concierges et employés d'immeubles
- Hospitalisation privée
- Hôtels, cafés, restaurants
- Immobilier : administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers
- Industrie pharmaceutique
- Industries chimiques et connexes
- Journalistes
- Maisons à succursales de vente au détail d'habillement

- Métallurgie
- Organismes de formation
- Particuliers employeurs et emploi à domicile
- Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
- Personnel des cabinets médicaux
- Pharmacie d'officine
- Plasturgie
- Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
- Restauration de collectivités
- Restauration rapide
- Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)
- Sociétés d'assurances
- Sport
- Télécommunications
- Transport aérien : personnel au sol
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport
- Travaux publics (Tome III : ETAM)
- Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

## Attention

Les informations présentes sur cette page sont issues du Code du travail.

D'autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s'appliqueront à condition d'être au moins aussi favorables que le Code du travail.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

- si seul un accord d'entreprise (ou de groupe ou d'établissement) traite de ce sujet : c'est ce texte qui s'appliquera ;
- si seule une convention de branche traite de ce sujet : c'est ce texte qui s'appliquera ;
- si à la fois une convention de branche et un accord d'entreprise traitent de ce sujet : c'est l'accord d'entreprise qui s'appliquera ;

Attention, d'autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.